



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

01-01-09 - Direzione Area Tecnico-scientifica

01-01-09-10 - Dipartimento Geologico, idrogeologico e idrografico

ID Provvedimento: 1634

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, DI UN CORSO DI FORMAZIONE SULL'ANALISI DELL'AMIANTO: MOCF-DC, SEM, FTIR, A INAIL DIREZIONE CENTRALE RICERCA - CON SEDE IN ROMA - CF: 01165400589 - PARTITA IVA: 00968951004, NELL'AMBITO DEL PROGETTO POA MISURE - CIG: BC59EF8E99 - CUP: F72G16000000001 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTI la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTO il Regolamento Generale e di Organizzazione dell'ARPAS approvato con DDG n. 31 del 11 marzo 2015 così come modificato con DDG n. 922 del 4 luglio 2017;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025 così come integrata dalla Determinazione della DG n. 433 del 26/03/2025, con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore del Dipartimento Geologico, idrogeologico e idrografico all'ing. Domenico Caracciolo;

ACCERTATO che il Responsabile del procedimento è il Direttore del Dipartimento Geologico, idrogeologico e idrografico a cui spetta fare l'impegno di spesa;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- PRESO ATTO** che la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;
- VISTA** la convenzione sottoscritta in data 16/12/2019 tra la ex DGSTA (ora DGSUA) del MATTM e l'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, di seguito anche Distretto Idrografico della Sardegna, denominata AdB Sardegna, inerente la Linea di azione 2.3.1 "Interventi di miglioramento della qualità dei corpi idrici" del POA FSC 2014-2020, nella quale è prevista, tra le diverse attività, una campagna, almeno triennale, di monitoraggio delle portate per la quale è riconosciuto l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di seguito denominato ISPRA il ruolo di coordinamento tecnico-scientifico per l'attuazione del progetto sul Bilancio Idrologico nazionale;
- VISTA** la convenzione, stipulata nell'ambito della Linea di azione 2.3.1. "Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici" del POA FSC 2014-2020 - CUP F72G16000000001, ai sensi dell'art. 15 della legge 07.08.1990, n. 241, Rep.n.10 prot. n.12867 del 29.12.2020 tra l'AdB Sardegna, ARPAS e ISPRA e l'annesso allegato tecnico;
- ATTESO** che nell'ambito del progetto POA MISURE è necessario acquisire le competenze relative al corso di formazione in oggetto, che si terrà a Frascati dal 6-8 ottobre 2026;
- VISTA** la determinazione n. 999 del 20/06/2025 di accertamento in entrata delle somme ammesse a finanziamento a valere sul progetto "Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici" del POA – sul capitolo EC221.006 "Trasferimenti Progetto POA MISURE", accertamento n. 6250000265, pos 2;
- RICHIAMATO** il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e relativi allegati;
- VISTI** il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- VISTA** la L. Reg. 13 marzo 2018, n. 8 recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" ess.mm.ii.;
- DATO ATTO** che il sottoscritto ricopre le funzioni di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

	art. 15, comma 2, del D.lgs. 36/2023;
DATO ATTO	che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
VISTO	l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come <i>“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”</i> ;
RILEVATO	preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023 dato il modesto valore;
APPURATO	che l'appalto, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 non è suddivisibile in lotti dato il limitato valore economico;
DATO ATTO	che al presente appalto non si applicano i criteri ambientali minimi (CAM) e/o criteri sociali in vigore ai sensi dell'art. 57 comma 2 D.lgs. 36/2023;
DATO ATTO	che l'acquisto oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione triennale ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.lgs. 36/2023 poiché avente valore unitario complessivo stimato inferiore a € 140.000,00;
ATTESO	che, dato l'importo per l'acquisto del corso di formazione, ai sensi dell'art. 50 comma 1lett. b) del D.lgs. 36/2023 si può procedere con affidamento diretto;
DATO ATTO	che l'affidamento di cui trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui questa Agenzia può procedere autonomamente mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quello della Regione Sardegna ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n.296/2006;
CONSULTATO	ai fini dell'affidamento l'Inail Direzione Centrale Ricerca - con sede in Roma, piazzale Giulio Pastore n. 6, CF: 01165400589 - PI: 00968951004, che offre il corso in oggetto;
VISTO	



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

	che le attività di formazione per Enti pubblici sono esente IVA ai sensi della Legge 537 del 24/12/1993, art. 14, comma 10;
VISTO	che il corso offerto dalla Inail Direzione Centrale Ricerca è pari a € 822,00, esente IVA;
RITENUTA	l'offerta dell'INAIL adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, nonché congrua con riferimento al prezzo e conveniente in rapporto alla qualità del corso di formazione;
RITENUTO	pertanto di dover affidare il servizio in oggetto all'operatore Inail Direzione Centrale Ricerca - con sede in Roma, piazzale Giulio Pastore n. 6, CF: 01165400589 - PI: 00968951004, per l'importo di € 822,00, esente IVA;
DATO ATTO	che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
DATO ATTO	che ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti diretti avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;
RILEVATO	che, sulla base della Tabella A annessa all' Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023, l' affidamento in oggetto è esente dall'imposta di bollo in quanto di importo inferiore ai 40.000 euro;
DATO ATTO	che l'importo dell'affidamento del corso di formazione è pari ad € 822,00 esente IVA e si rende necessario procedere all'impegno di spesa per un importo pari ad € 822,00, sul capitolo SC02.1049 "Formazione Progetto POA Misure" Missione 09, programma 01, Azione 01, del bilancio 2026, che contiene la necessaria disponibilità;
DATO ATTO	che la spesa oggetto del presente atto pari a € 822,00 risulta coerente con il cronoprogramma del progetto POA MISURE, di cui alla convenzione succitata, che prevede una spesa per l'anno 2026 di € 10.000,00 e che ad oggi risultano disponibili sul capitolo SC02.1049 "Formazione Progetto POA Misure" al netto di tale spesa, € 7.436,00 per l'anno 2026;
DATO ATTO	



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG: BC59EF8E99;

DI DARE ATTO che trattandosi di contratto di importo inferiore a € 40.000,00, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 ess.mm.ii;

ACQUISITO il DURC regolare e verificato l'assenza di annotazioni sugli operatori economici nel sito dell'ANAC;

VISTI il CUP F72G16000000001;

CONSIDERATO necessario procedere.

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1lett. b) del D.Lgs.36 a INAIL Direzione Centrale Ricerca - con sede in Roma, piazzale Giulio Pastore n. 6, CF: 01165400589 - PI: 00968951004, per un importo complessivo di **€ 822,00 esente IVA, per l'erogazione di un corso di formazione sull'analisi dell'amianto: MOCF-DC, SEM, FTIR, nell'ambito del progetto POA MISURE.**

2.Di impegnare l'importo di **€ 822,00, esente IVA ai sensi della Legge 537 del 24/12/1993, art. 14, comma 10, sul Capitolo SC02.1049 "Formazione Progetto POA Misure" Missione 09, programma 01, Azione 01, del bilancio 2026** al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa di cui all'affidamento in oggetto - **C IG N. BC59EF8E99 - CUP: F72G16000000001.**

3. Di dare atto che la somma di € 822,00 relativa al finanziamento vincolato è accertata sul capitolo di entrata EC221.006 "Trasferimenti Progetto POA MISURE" annualità 2026 con il n.6250000265, pos 2.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente Determinazione è trasmessa al Servizio Risorse Umane per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG	CUP
SC02.1049	00.01.01.00	10/07/2026	CORSO FORM INAIL ANALISI AMIANTO 2 - DIP GEO	822,00	INAIL DIREZIONE CENTRALE RICERCA	U.1.03.02.04.999	BC59EF8E99	F72G16000000001

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.1049	TOTALE
2026	822,00	822,00
TOTALE	822,00	822,00

Istruttore Pratica:

DONATELLA ATZORI



Firmato digitalmente da
DOMENICO CARACCILO
10/07/2026 10:46:38